

1501136-61.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... reprovação penal diferenciada do furto com apenas uma qualificadora.

Ainda nesta fase, há de se considerar que conforme decidido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.087, a causa de aumento do furto em período noturno, art. 155, §1º, do CP, é incompatível com o furto qualificado. No entanto, a particularidade do horário do crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar - Centro

CEP: 15010-902 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17)3233-6700 - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

1501136-61.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501136-61.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme da Silva Dionisio

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Vistos.

GUILHERME DA SILVA DIONISIO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 07 de julho de 2022, por volta das 03h11min, na Rua Boa Vista, 905, Espaço Quadros, nesta Cidade e Comarca, o réu, durante o repouso noturno, mediante destruição e rompimento de obstáculos e escalada, tentou subtrair para si coisas alheias móveis consistentes em um HD externo marca Samsung, avaliado em R\$ 199,00, e R\$ 5,50, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, pertencentes a T.M.O.B.

Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), auto de exibição e apreensão e entrega (fls. 29/30), laudo do local dos fatos (fls. 58/74) e auto de avaliação indireta (fls. 75).

A denúncia foi recebida em 18 de julho de 2022 (fls. 85/86).

O réu foi citado (fls. 92) e apresentou resposta à acusação (fls. 96/97). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, com a concordância da defesa o réu foi interrogado e em seguida foi inquirida uma testemunha, Daniel Andreotto dos Santos, com a desistência homologada da oitiva da vítima T.M.O.B. e da testemunha Jonathan Stefan Blasques, manifestada pelas partes (fls. 117/124). Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 130/134), enquanto a Defesa pugnou pelo afastamento da majorante do §1º do art. 155, CP e benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 139/145).

É o relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, notadamente auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), auto de exibição e apreensão e entrega (fls. 29/30), laudo do local dos fatos (fls. 58/74), auto de avaliação indireta (fls. 75), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O réu, na fase policial (fls. 07), bem como em juízo, confessou o delito. Disse que é viciado em crack e fica ansioso quando não tem a droga para consumo; por este motivo escalou até o telhado do estabelecimento da vítima, retirou três telhas e assim conseguiu entrar até o forro. Disse que pisou forte, conseguiu quebrar o forro e entrou no estabelecimento. Verificou que havia algumas moedas, bem como um aparelho parecido com carregador de celular; subtraiu tais objetos, mas, ao tentar sair do local, foi preso pelos policiais militares.

A vítima T.M.O.B., na fase policial (fls. 06), disse que estava saindo de viagem quando o alarme de seu estabelecimento comercial disparou; visualizou pelas câmeras que havia um indivíduo no interior do estabelecimento; então acionou a Polícia Militar e foi para o local. Ao chegar no local já havia algumas viaturas; abriu a porta para os policiais militares, que entraram no estabelecimento e localizaram o réu lá dentro. Com ele, os policiais localizaram algumas moedas que estavam no caixa do estabelecimento, além de um HD externo de 500 GB, da marca Samsung. Após o réu ter sido detido, entrou no estabelecimento e viu que havia algumas janelas quebradas, além de uma porta e o telhado; também foi danificada uma câmera do escritório e a sirene do alarme. Afirmou que HD externo vale, aproximadamente, R\$ 199,00.

Os policiais militares Daniel e Jonathan, na fase policial (fls. 03/04 e 05), bem como em juízo, narraram que foram acionados para atender uma ocorrência de furto em estabelecimento comercial; foram até o local e encontraram a proprietária do local, que abriu porta do estabelecimento, ocasião em que encontraram o réu no interior do estabelecimento; junto com ele foi encontrado a quantia de R\$ 5,50, além de um HD externo, mais uma chave de fenda, um estilete e um cachimbo. Questionado, o réu confessou que tinha quebrado o telhado e invadido o local para furtar alguns objetos, porém apesar de ter quebrado algumas janelas e uma porta, não conseguiu sair. O dinheiro e o HD foram reconhecidos pela proprietária do local como sendo de sua propriedade.

Pois bem.

Conforme exposto, restou comprovado que o réu praticou o delito de furto narrado na inicial.

Nesse sentido, o réu confessou a prática do crime afirmando que escalou até o telhado do estabelecimento da vítima, retirou três telhas e assim conseguiu entrar até o forro; pisou forte, conseguiu quebrar o forro e entrou no estabelecimento, de onde subtraiu algumas moedas e um aparelho parecido com carregador de celular; ao tentar sair do local, foi preso pelos policiais militares.

As declarações dos policiais militares estão em consonância com a confissão do réu, uma vez que os milicianos narraram que foram acionados pelo COPOM para atendimento de ocorrência de furto; no local, encontraram o réu ainda dentro do estabelecimento, na posse de R\$ 5,50 que estavam no caixa e um HD Externo de 500GB, marca Samsung; havia telhas, janelas e portas quebradas.

Também restou comprovada a presença das qualificadoras da destruição e rompimento de obstáculos, bem como da escalada, uma vez que, para a prática do crime, o réu

danificou as telhas do imóvel, parte do forro da edificação, o alarme sonoro, o puxador de janela basculante, a maçaneta de porta de folha simples e o vidro cancelado da janela basculante sobre a pia da cozinha, conforme laudo pericial do local do crime, que também atestou a qualificadora da escalada (fls. 58/74). Por fim, conforme decidido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.087, a causa de aumento do furto em período noturno, art. 155, §1º, do CP, é incompatível com o furto qualificado. No entanto, a particularidade do horário do crime permanece sendo circunstância que extrapola o comum ao tipo, exigindo reprovação penal diferenciada, pelo que a reconheço como circunstância judicial negativa.

Dessa forma, comprovada autoria e materialidade, a condenação do réu é de rigor. Passo a dosar a pena:

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, atento que o réu não possui antecedente criminal relevante; entretanto, verifico que configuradas duas qualificadoras, sendo certo que uma delas (rompimento de obstáculo) é utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra (escalada), deve ser considerada como circunstância judicial desfavoráveis (circunstâncias do crime), já que torna a conduta mais gravosa, exigindo-se, pela proporcionalidade, reprovação penal diferenciada do furto com apenas uma qualificadora.

Ainda nesta fase, há de se considerar que conforme decidido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.087, a causa de aumento do furto em período noturno, art. 155, §1º, do CP, é incompatível com o furto qualificado. No entanto, a particularidade do horário do crime permanece sendo circunstância que extrapola o comum ao tipo, exigindo reprovação penal diferenciada, de modo que a reconheço como circunstância judicial negativa. Assim, fixo a pena-base em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.

Na segunda fase incide a atenuante da confissão, o que acarreta a redução da pena em um sexto, que resta fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.

Na terceira fase incide a causa de diminuição da tentativa. Considerando o iter criminis, verifico que a pena deve ser decrescida no patamar mínimo, pois o já tinham invadido o imóvel, removido as telhas, quebrado portas e somente não conseguiram concluir a empreitada criminosa porque foi abordada por policiais militares. Assim, reduzo a pena em um terço, restando fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão e 08 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: uma de prestação de serviço à comunidade, na forma a ser fixada pelo Juízo da Execução e outra de prestação pecuniária, no valor de R\$ 1.212,00, mediante para a conta judicial nº 1900101707137 - Agência 5598-0, Banco do Brasil, favorecida a 5º Vara Criminal e do Júri de São José do Rio Preto-SP.

Para o caso de reconversão, fixo o regime inicial aberto, por ser compatível com a pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu GUILHERME DA SILVA DIONISIO como incurso no artigo 155, § 1º e §4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, às penas 01 ano e 08 meses de reclusão e 08 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, em regime inicial aberto, operada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme exposto.

Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, poderá recorrer em liberdade.

Determino a destruição dos objetos apreendidos. Providencie-se.

Condeno o réu nas custas processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C..

São José do Rio Preto, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA